

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2784 -
2785/2533

นางสาวพรรณิ อำนวยพล กับพวก

นายจินดา ชัยรัตน์ กับพวก

นายจินดา ชัยรัตน์ จำเลยที่ 1

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีโจทก์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามแถลงคัดค้าน (อันดับ 429 แผ่นที่ 2, อันดับ 439)

จำเลยที่ 1 ชำระค่าคำร้อง 40 บาท

คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นสั่งให้พิจารณาพิพากษารวมกันเพื่อความสะดวกในการพิจารณาศาลชั้นต้นให้เรียกนางสาวพรรณิอำนวยพล โจทก์ที่ 1 และนางสาวสุพรรณิ อำนวยพล โจทก์ที่ 5 ในคดีหมายเลขดำที่ 913/2518 ว่าโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 เรียกนายอำพล อำนวยพล โจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 2910/2526 ว่าโจทก์ที่ 3 และให้เรียกนายจินดาชัยรัตน์และนางมณี อำนวยพล จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ในคดีทั้งสองสำนวนว่าจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ให้เรียกบริษัทอำนวยพล จำกัด ซึ่งเป็นจำเลยที่ 3 ในคดีหมายเลขดำที่ 913/2528 และเป็นจำเลยที่ 4 ในคดีหมายเลขดำที่ 2910/2526 ว่าจำเลยที่ 3 เรียกนายอาณัติ อำนวยพล จำเลยที่ 3 ในคดีหมายเลขดำที่ 2910/2526 ว่าจำเลยที่ 4

คดีสำนวนแรก โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ขอลงฟ้องในระหว่างสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษา (1) ให้จำเลยที่ 2 แบ่งโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 29446 ตำบลวังทองกลางอำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว ส่วนที่เป็นสินสมรสของนางชีวโป๊ะแช่ตั้ง ซึ่งมีส่วนแบ่งอยู่ในที่ดินแปลงนี้ 29.63 ส่วนใน 100 ส่วน ให้แก่ทายาทของนางชีวโป๊ะแช่ตั้ง (โดยโจทก์ที่ 1 และที่ 2) หากไม่จัดการโอน ให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2

(2) ที่ดินโฉนดเลขที่ 29446 ส่วนที่แยกออกเป็นส่วนของจำเลยที่ 2 ซึ่งมีอยู่ 2 ใน 3 ส่วน และแยกเป็นส่วนแบ่งอันเป็นสินสมรสของนางชีวโป๊ะแช่ตั้ง ตามที่ให้แบ่งตามข้อ 1 (29.63 ส่วนใน 100 ส่วน ของที่ดินทั้งแปลง) ออกแล้วให้แบ่งส่วนที่เหลือออกเป็น 24 ส่วน ให้โจทก์ทั้งสามได้รับคนละ 1 ส่วน ให้จำเลยที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนนี้ให้แก่ทายาทของนางชีวโป๊ะ (โดยโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3) ตามส่วนที่พึงได้รับ หากไม่จัดการโอน ให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2

(3) ให้แบ่งทรัพย์ตามรายการต่อไปนี้ 3.1 ที่ดินโฉนดเลขที่ 11538, 11540, 11541 และ 10264 ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (รวม 4 แปลง)

3.2 ที่ดินโฉนดเลขที่ 12 ถึง 24 ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (รวม 23 แปลง)

3.3 ที่ดินโฉนดเลขที่ 5113 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

3.4 หุ้นบริษัทอำนวยการ จำกัด รวม 4,100 หุ้น

3.5 หุ้นบริษัทอำนาจพล จำกัด รวม 243 หุ้นโดยให้แบ่งทรัพย์สินในข้อ (3) แต่ละรายการออกเป็น 100 ส่วนให้แบ่งเป็นสินสมรสของนางชีวโป๊ะแช่ตั้ง อันพึงตกได้แก่ทายาทของนางชีวโป๊ะแช่ตั้ง (โดยโจทก์ทั้งสาม) 29.63 ส่วน และแบ่งเป็นมรดกของนายทรง อำนาจพล อันตกได้แก่ทายาทซึ่งเป็นบุตรของนายทรง อำนาจพล 70.36 ส่วน ให้โจทก์ทั้งสามได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดกของนายทรง อำนาจพล คนละ 1 ส่วนใน 24 ส่วน

(4) ให้แบ่งเงินฝากในธนาคารรวม 4 แห่ง (ตามที่ปรากฏในบัญชีแบ่งทรัพย์สิน หมาย ล.9) รวมทั้งสิ้น 493,468.33 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 3 โดยให้แบ่งเงินดังกล่าวออกเป็น 100 ส่วน ให้ตกเป็นมรดกร่วมของนายทรง อำนาจพล 70.36 ส่วน และโจทก์ที่ 3 ได้รับส่วนแบ่ง 1 ใน 24 ส่วน ของส่วนที่เป็นมรดกของนายทรง อำนาจพล ทั้งนี้ ในการแบ่งหากผู้มีหน้าที่ต้องจัดการ ไม่จัดการแบ่งก็ให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา

คำขออื่นสำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ยก และให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 และที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการโอนโฉนดที่ดินเลขที่ 29446 ระหว่างนายทรงผู้ตายกับจำเลยที่ 2 นำมาเข้ากองมรดก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยทั้งนี้ให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกและจำเลยที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติตามคำพิพากษา

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 420,417)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 416)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 388
แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาแต่ห้ามจำเลยที่ 1
ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้แบ่งให้โจทก์ ให้ศาลชั้นต้น
แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนหุ้นในบริษัท 2 แห่ง และเงินฝากในธนาคาร
2 แห่งจำนวนส่วนแบ่งที่ตกเป็นของโจทก์ห้ามจำเลยถอน จำหน่าย จ่ายโอนใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้บริษัทและธนาคารที่เกี่ยวข้องทราบ แต่
ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เสียค่าคำร้องขาด 40 บาทจึงให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าคำร้องให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาแต่ห้ามจำเลยที่ 1
ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้แบ่งให้โจทก์ ให้ศาลชั้นต้น
แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ ส่วนหุ้นในบริษัท 2 แห่ง และเงินฝากในธนาคาร
2 แห่งจำนวนส่วนแบ่งที่ตกเป็นของโจทก์ห้ามจำเลยถอน จำหน่าย จ่ายโอนใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้บริษัทและธนาคารที่เกี่ยวข้องทราบ แต่
ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เสียค่าคำร้องขาด 40 บาทจึงให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าคำร้องให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ